



دعاوى العمل و الدعاوى المستعجلة

دعوى مستعجلة

1- لاعادة التيار الكهربائي 2- لاعاده توصيل حرارة التليفون 3- لاعادة توصيل المياه

انه فى يوم الموافق..... /..... /.....

بناء على طلب السيد /.....المقيم ومحله المختار مكتب الاستاذ
/.....المحامى الكائن فى

انا..... محضر محكمة..... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد / (رئيس مجلس اداره شركة الكهرباء)

السيد / (رئيس مرفق مياه.....)

السيد / (رئيس الشركة المصرية للاتصالات)

ويعلن سيادته بمقر عمله الكائن فى..... قسم محافظة.....

مخاطبا مع /

واعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../..... (قامت شركة الكهرباء) (قام مرفق مياه.....)

(قامت شركة الاتصالات المصريه) بقطع ال (.....) عن شقة الطالب الكائنة

فى..... دون مبرر قانونى رغم قيام الطالب بتسديد كافة مستحقات الشركة لديه ولا يوجد
ثمة التزام عليه تجاه الشركة وقد طالبها بعوده (.....) وديا دون جدوى الامر الذى حدا بالطالب لرفع

هذه الدعوى المستعجلة

عملا بنص المادة 45 من قانون المرافعات والتى تنص على انه:

" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق

فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من

هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة للامور المستعجلة الكائن مقرها امام

الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التى ستعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم

..... الموافق/...../..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة باعادة توصيل الى

شقة الطالب ، والزام الشركة المعلن اليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ، وشمل الحكم بالنفاذ

المعجل طبقا من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل/

السند القانونى : المادة (45) من قانون المرافعات

دعوى مستعجلة لسماع شاهد

انه فى يوم الموافق /..... /.....
بناء على طلب السيد /.....المق يم ومحلته المختار مكتب الاستاذ
/.....المحامى الكائن فى
انا..... محضر محكمة..... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد /.....المقيم..... قسم محافظة.....
.. مخاطبا مع /

وأعلنته بالأتى

بتاريخ .../.../.....تعاقد الطالب مع المعلن اليه على (.....)
او (ثار نزاع حول.....) وقد وقع على هذا العقد السيد/ كشاهد على بنود العقد او حضر
النزاع.....او.....
وحيث انه نما الى علم الطالب ان السيد/..... الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر او
مريض او.....) وهو مايعنى فوات فرصه سماع شهادته امام المحكمه الامر الذى يحق معه للطالب رفع
هذه الدعوى المستعجلة لطلب سماع شهادته عملا بنص ماده (96) من قانون الاثبات والتى تنص
على انه:
" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل
عرضه عليه أن يطلب فى مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد ، ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة
الى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضى
بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز اثباته بشهادة الشهود ."
وكذلك نص ماده (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق
فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت "

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من
هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة للامور المستعجلة الكائن مقرها فى امام
الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التى ستعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
..... الموافق/...../..... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بسماع شهادته السيد
/..... امام الهيئه الموقره بالنسبه للوقائع المبينه بصدر الصحفيه ، والزام الطالب مؤقتا
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه لحين الفصل فى الدعوى الاصلية , مع حفظ كافة الحقوق القانونية
الأخرى للطالب .
ولاجل/

السند القانونى : ماده (45) من قانون المرافعات والماده (96) من قانون الاثبات

دعوى من عامل بالإنتاج للمطالبة باجره

إنه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي
أنا / محضر محكمة
إقامة
السيد / المقيم

متخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

بتاريخ التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه بمهنة علي أن يؤدي له الأجر حسب الناتج (أو الطريقة) إلا أنه فوجئ في الآونة الأخيرة بامتناع المعلن إليه عن تسليمه كامل أجره طبقا لوحداث التي يقوم بها ذلك علي سند الادعاء بان أنتاج الطالب قد هبط عن المعدلات المتفق عليها وهو ادعاء لا يسانده دليل من الواقع فضلا عن أن المادة السابقة من قانون العمل رقم 137 سنة 1981 تنص علي أن يكون حسب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج علي أساس متوسط ما تناوله العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية في السنة الأخيرة أو عن المدة التي اشتغلها أن قلت عن ذلك مقسوما علي عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة وحيث أن الثابت أن الطالب كان يتقاضى عن يوم العمل الفعلي مبلغا وقدره وبالتالي يكون هذا الأخير هو الحد الادني لحساب متوسط الأجر ولا يسوغ النزول عن هذا الحد بحجة هبوط مستوي العمل

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخري من أي نوع كانت.
لأجل العلم

دعوى مطالبة بعمولة

إنه في يوم
بناء علي طلب السيد /
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
الجزئية انتقلت في تاريخه
محضر محكمة
السيد /
إلي حيث إقامة
السيد /
المقيم
متخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

بتاريخ
بموجب عقد عمل مكتوب التحق الطالب بالعمل لدي المعلن إليه
ووافق علي أن يؤدي الأخير للطالب مرتبا شهريا قدره
كما اتفق علي عمولة
المبيعات أو علي الإنتاج مقدارها كذا في المائة من جملة
(يجوز أن يكون الأجر
عمولة فقط) تدفع في نهاية كل شهر (أو كل ستة أشهر أو كل سنة) وحيث أن الطالب حقق مبيعات
مقدارها في المدة من إلي ويستحق عنها عمولة قدرها جنيها
علي أساس النسبة المشار إليها وقد رفض المعلن إليه أداءها للطالب رغم مطالبته بذلك مرارا وتكرارا
وأخيرا بإنداز علي يد المحضر بتاريخ
مما لم يعد أمام الطالب من مناص سوى ساحة القضاء
للزود عن حقوقه

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها
بجستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح
يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا
وقدره هو قيمة الأجر المستحق له طبقا لما ورد تفصيلا بصدر الصحيفة مع إلزامه
المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم طليق من قيد الكفالة
ولأجل العلم

(م/1 3)

دعوى مطالبة شركة قطاع عام بأجر بع انتهاء العمل

إنه في يوم
بناء علي طلب السيد / المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامي
أنا / محضر محكمة
إلي حيث إقامة
السيد / عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة
بصفته ويعلن بمقرها بجهة

وأعلنته بالاتي
بتاريخ عین الطالب بالشركة المعلن إليها بوظيفة بمرتب شهري قدره
وظل يؤدي عمله علي خير وجه إلي أن صدر قرار الشركة بانتهاء خدمة الطالب بتاريخ)
بالاستقالة أو ببلوغ سن التقاعد أو بفصل أو لأي سبب من الأسباب
.....الخ (

وحيث أن الطالب يستحق أجره وكافة مزاياه طبقا للقانون ولائحة الشركة وذلك عن المدة التي لم
يتقاضها عنها وهي من إلي ولما كان الأجر يشمل جميع العلاوات الدورية وغلاء
المعيشة والمعولة والامتيازات العينية والمنح ونصيبه في الأرباح طبقا للقانون وهي جميعا تقدر
بمبلغ وقد طالب الطالب الشركة المعلن إليها وديا بهذه الحقوق فرفضت فانذرنا علي يد محضر
بتاريخ فلم تمثل مما لم يع معه ثمة محيص أمام الطالب من الالتجاء إلي القضاء لاسترداد حق

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها
بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح
يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بان يؤدي للطالب مبلغا
وقدره هو قيمة الأجر المستحق له عن الفترة من إلي
والمصروفات ومقابل الأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل الطليق من الكفالة مع حفظ كافة حقوق
الطالب الاخرى من أي نوع كانت
لأجل العلم

(القانون رقم 203 لسنة 1991 بشأن قطاع الأعمال العام)

دعوى مطالبة بعلاوة دورية سنوية

انه في يوم
بناء علي طلب السيد / المحامي الكائن
المقيم
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
أنا / محضر محكمة
السيد / بصفته مدير شركة
بشارع المقيم
مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي

بموجب عقد عمل غير محدد المدة التحق الطالب للعمل لدى المعلن إليه وتحت إدارته وإشرافه
بمهنة ----- بأجر ----- ، والمرتب المذكور آنفاً هو الذي يحسب على أساسه اشتراكات التأمينات
الاجتماعية وعند صدور قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م قام المعلن إليه في الشهر التالي
بصرف علاوة دورية للعاملين للطالب مقدارها 7% سنوياً من مرتبه ، إلا أنه في العام التالي والعام الذي
يليه وحتى الآن لم يصرف للطالب هذه العلاوة مع أن نص المادة الثالثة صريح في استحقاق عمال
المنشأة لهذه العلاوة ولمدة عشرين عاماً من تاريخ صرف أول علاوة ، حيث نصت على أنه يستحق
العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام القانون المرافق علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا
تقل عن (7%) من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية ، وذلك
حتى يصدر المجلس القومي للأجور القرارات المنظمة لهذه العلاوة .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام
محكمة الابتدائية الدائرة أو الجزئية الكائن مقرها
بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح
يوم الموافق لكي يسمع الحكم بأن يؤدي للطالب العلاوة الدورية المستحقة له من
تاريخ ----- وللمدة المحددة بصحيفة الدعوى على نحو ما جاء بصحيفة الدعوى مع إلزامه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل بلا كفالة .
ولأجل العلم

دعوى مطالبة بأجر عن إجازة سنوية

انه فى يوم

ومحله المختار مكتب الأستاذ /

المقيم

بناء علي طلب السيد /

..... المحامي الكائن

الجزئية انتقلت في تاريخه إلي حيث إقامة

محضر محكمة

أنا /

المقيم

السيد /

..... مخاطبا مع /

وأعلنته بالآتي

الطالب يعمل لدى المعلن إليه لمدة ---- سنة متصلة وقد بلغ أجره الأخير ---- في الشهر - أو في اليوم ، وحيث نصت المادة 48 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003م على أنه يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .

ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها .

وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً ، منها ستة أيام متصلة على الأقل ، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.

ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال.

ولما كان الطالب يستحق في كل عام إجازة مدفوعة الأجر قدرها خمسة عشر يوماً (م48) فقد تقدم بطلب رسمي للمعلن إليه بتاريخ ----- أبدى فيه رغبته في ضم مدد الإجازة الأخرى المستحقة له عن الثلاثة سنوات السابقة ووافق المعلن إليه على هذا الضم وأصبح الطالب يستحق إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أشهر كان يدخرها لإنجاز بعض المصالح الخاصة إلا أن ظروف الطالب اضطرته للاستقالة قبل أن يقوم بهذه الإجازة التي لم يحصل عليها ومن ثم يكون من حقه أن يحصل على أجره عنها .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر أعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام

محكمة

الابتدائية الدائرة

أو الجزئية

الكائن مقرها

بجهة بجلستها العلنية التي سوف تنعقد بمشيئة الله اعتبارا من الساعة الثامنة من صباح

يوم الموافق لكي يسمع الحكم بإلزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ ----- هو مقابل

أجازته التي لم يحصل عليها حسبما توضح تفصيلاً بصدر الصحيفة وإلزامه المصروفات ومقابل أتعاب

المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المؤقت بدون كفالة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .

ولأجل العلم /

دعوى مستعجلة بطلب وضع الاختتام على تركة متوفى

انه فى يوم الموافق /..... /.....
بناء على طلب السيد /.....المقيم
(تكتب صفته بالنسبة للتركة)
ومحله المختار مكتب الاستاذ /..... المحامى الكائن فى
انا..... محضر محكمة..... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت كلا من ورثة
المرحوم/..... :
1- السيد /..... المقيم..... قسم محافظة.....
...../..... **مخاطبا مع**
2- السيد /..... المقيم..... قسم محافظة.....
...../..... **مخاطبا مع**
(يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقى الميراث بالوصيه او الوصيه الواجبه)

واعلنتهم بالأتى

بتاريخ .../.../..... توفى الى رحمه الله المرحوم /.....
وقد ثار نزاع بين الطالب وبين الورثة حول..... (او لغياب احد او كل الورثة او لوجود حمل مستكن
او)
(وحيث ان الطالب قد شرع بالطرق القانونية لاثبات حقه الشرعى او لأستدعاء الورثة او
.....)

وهذا الامر قد يطول مما يحق معه للطالب طلب وضع الاختتام على تركة المتوفى بصفه مستجله طبقا
لنص المادة (45) من قانون المرافعات والتى تنص على انه:
" يندب فى مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق
فى المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت....."
وكذلك تطبيقا لنصوص المواد (36,33) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض اوضاع
واجراءات التقاضى فى مسائل الاحوال الشخصية ، والتى تنص المادة (33) منه على :
" على النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الاجراءات اللازمة
للمحافظة على حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من
أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات فى محضر يوقع عليه ذوو الشأن .
وللنيابة العامة أن تتخذ الاجراءات الوقئية أو التحفظية اللازمة للمحافظة على هذه الأموال وأن تأمر
بوضع الأختام عليها،"
ورغم ان هذه المادة قد اعطت الحق فى وضع الاختتام اوطلب اى اجراء وقتى للنيابة الا انه تاتى
المادة (36) من نفس القانون وتعطى نفس الحق لذوى الشأن فتنص على الاتى:
" يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن ، وفى الحالة الأخيرة يجب أن
يشتمل الطلب المرفوع على البيانات التى يتطلبها قانون المرافعات فى صحيفة الدعوى وأن يرفق به
المستندات المؤيدة له ، وعلى المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لابتداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال
ميعاد تحدده لذلك ، وتقوم النيابة العامة - فيما لاتختص باصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة
لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى ، وإعلان من لم ينبه عليه أمامها
من ذوى الشأن بالجلسة ، وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق
الذى تأمر به ."

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة
من هذا الاعلان وكلفتهم بالحضور امام محكمة للامور المستعجلة الكائن مقرها فى
..... امام الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التى ستعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها
من صباح يوم الموافق/...../..... وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجلة :
اولا : بوضع الاختتام على تركة مورثهم المرحوم
ثانيا: تعيين احد الحراس من الجدول حارسا على التركة لحين انتهاء المنازعات الموضوعية المتعلقة بها
ثالثا: الزام المعلن اليهم بالمصروفات و اتعاب المحاماه , مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من
قيد الكفاله , ومع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /